

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 830 del 12/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 384 del 12/12/2023

OGGETTO:

Impegno di spesa ed affidamento incarico professionale per l'espletamento di attività catastali (frazionamento ed accatastamento) su un manufatto edilizio (camera di manovra dell'acquedotto comunale) sito in Località Fiasco Baldaia per regolarizzazione atti catastali - Dott. Geom. Raffaele Rotundo.-

CIG (SMARTCIG): ZA53DBE967 **IMPEGNO:** 489 **Cap. 206 - Cod.** 0801103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-i sig.ri, Aiello Raffaele Riccardo e Cerminara Annamaria, sono proprietari dell'appazzamento di terreno sito alla località "Fiasco Baldaia" di codesto Comune riportato in catasto al foglio 10 part. la n. 348;
-all'interno del suddetto terreno è stato edificato un manufatto edilizio, utilizzato quale camera di manovra dell'acquedotto comunale di Squillace previo consenso bonario dei proprietari nel corso dell'anno 2010;
-all'epoca, a seguito della disponibilità a cedere bonariamente l'area necessaria per l'opera suddetta, l'Amministrazione Comunale si era resa e disponibile a perfezionare gli atti di esproprio necessari accollandosi ogni spesa ed onere occorrente;
-nell'anno 2012 l'Ufficio Provinciale – Territorio di Catanzaro, ha rilevato la presenza del suddetto manufatto ascrivendolo tra i cosiddetti fabbricati "fantasma" attribuendo allo stesso una presunta particella con relativi subalterni ed una presunta rendita. Inoltre, in pari data l'ufficio del territorio ha istituito una multa dell'importo di € 360,24, addebitata ai proprietari dell'area, per non avere eseguito la variazione catastale prescritta per legge;
-all'atto del ricevimento di quanto sopra, i proprietari hanno sollecitato l'ufficio comunale preposto alla definizione della pratica espropriativa nonché al pagamento della suddetta multa;
-l'ufficio delle Entrate con ulteriore richiesta datata agosto 2023 esige ed intima il pagamento ai proprietari della predetta multa ai sottoscritti onde evitare il fermo amministrativo;
-l'Amministrazione comunale ha accertato la necessità improcrastinabile di effettuare il relativo frazionamento e pertanto l'accatastamento del manufatto edilizio di che trattasi sito in Località Fiasco Baldaia;

Rilevato che questo Ente ha riscontrato che occorre procedere alle necessarie procedure catastali, tipo mappale ed accatastamento dell'immobile sito in Fiasco Baldaia, di proprietà dei coniugi Aiello Raffaele Riccardo e Cerminara Annamaria;

Considerato che:

-vi è l'esigenza di predisporre gli idonei rilievi e gli elaborati catastali relativi all'immobile di cui sopra;
-gli adempimenti catastali sopradescritti comportano un'attività tecnica composta prevalentemente da atti specialistici quali: redazione di tipo mappale ed accatastamento con assegnazione di nuovi numeri di particella sulle vecchie unità immobiliari mediante variazione catastale;
-le prestazioni di cui sopra devono essere svolte da figura professionale specializzate nel settore e richiedono l'utilizzo di apposite strumentazioni;

Accertato che:

-questo Comune non è nelle condizioni di intervenire, perché sprovvisto di personale e mezzi idonei;
-stante il bisogno di provvedere, tra i professionisti operanti nel settore è stato consultato, per le vie brevi, il dott. geom. Raffaele Rotundo iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro al n° 2459 con studio tecnico in Contrada Santa Domenica n° 44B a Catanzaro (CZ) P.IVA 01778870798;
-il suddetto tecnico ha presentato apposito preventivo pari a complessivi € 4.432,26, il tutto compreso della Cassa Nazionale Geometri al 5% e dell'IVA al 22%;

Dato atto che:

-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione

di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

-l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

Visti:

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

-l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n° 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario la seguente figura professionale dott. geom. Raffaele Rotundo iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro al n° 2459 con studio tecnico in Contrada Santa Domenica n° 44B a Catanzaro (CZ) P.IVA 01778870798, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni predisposte dalla Stazione Appaltante, e ha presentato preventivo di spesa pari a complessivi € 14.600,00, il tutto escluso Cassa Nazionale Geometri al 5% ed IVA al 22%, che si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Preso atto che:

-trattandosi di esecuzione di servizi e forniture non è richiesta l'acquisizione del CUP;

-è stato acquisito lo SMART CIG (ZA53DBE967) tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

-la stipulazione del contratto avverrà sottoscrivendo per accettazione la presente determinazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dal D.Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in

Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 4.432,26, compresa IVA al 22% e spese di Cassa Nazionale Geometri al 5%, potrà farsi fronte sul Cap. 206 - Cod. 0801103 del bilancio corrente;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 all'operatore economico dott. geom. Raffaele Rotundo - P.I. 01778870798, con studio tecnico in Contrada Santa Domenica n° 44B a Catanzaro (CZ), per l'espletamento di attività catastali (frazionamento ed accatastamento) su un manufatto edilizio sito in Località Fiasco Baldaia, per l'importo complessivo di € 4.432,26 compresa IVA al 22% e spese di Cassa Nazionale Geometri al 5%, alle condizioni di cui al preventivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 4.432,26 compresa IVA al 22% e spese di Cassa Nazionale Geometri al 5%, derivante dalla presente procedura, sulla voce prevista nel bilancio corrente;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "*tracciabilità dei flussi finanziari*" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
 5. di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (smartcig), attribuito al presente affidamento, è ZA53DBE967;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di: "*incarico professionale per l'espletamento di attività catastali (frazionamento ed accatastamento) su un manufatto edilizio sito in Località Fiasco Baldaia*";
 - b) l'oggetto del contratto è: *Affidamento diretto di servizi*;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - d) il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima,

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;

10. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 206 – Cod. 0801103 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)